# 물권 일반

## 일물일권주의

- 토지의 일부에 지상권, 지역권, 전세권 → 가능 / 불가능
- 토지의 일부에 소유권, 저당권 → 가능 / 불가능
- 건물의 일부에 구분소유권, 전세권 → 가능 / 불가능
- 명인방법 갖춘 수목 → 소유권 / 저당권
- 입목등기 한 수목 → 소유권 / 저당권
- 권한 ( 있는 / 없는 ) 자가 경작한 농작물 → 경작자 소유
- 증감변동하는 집합물에 하나의 양도담보권 → 가능 / 불가능

## 물권법정주의

- ( 법률 / 대통령령 / 관습법 / 합의 )로 물권 창설 → 가능
- 사용·수익 권능을 영구적으로 포기한 소유권 → 가능 / 불가능
- 사용·수익 권능을 영구적으로 배제한 전세권 → 가능 / 불가능
- 건물의 사용을 위한 지상권에 존속기간 적용 → O / X
- 관습법상 물권
  - 관습법상 법정지상권 / 분묘기지권 / 동산양도담보권
  - 온천권 / 사도통행권 / 공원이용권 / 사실상 소유권

# 물권적청구권

**물권적청구권 규정**

- 소유권, 지상권, 전세권 — 반환청구 / 방해제거청구 / 방해예방청구
- 저당권, 지역권 — 반환청구 / 방해제거청구 / 방해예방청구
- 유치권 점유침탈 되면 — ( 유치권에 기한 / 점유권에 기한 ) 반환청구

**물권적청구권 성질**

- 물권과 물권적청구권 분리양도 → 가능 / 불가능
- 물권적청구권 시효소멸 → 가능 / 불가능
- 침해자의 고의 과실 → 필요 / 불필요

- 소유권을 상실한 자의 물권적청구권 → 가능 / 불가능
- 매도인이 미등기 매수인에게 물권적청구권 → 가능 / 불가능
- 대항력 있는 임차인의 물권적청구권 → 가능 / 불가능

- 간접점유자를 상대로 물권적청구권 → 가능 / 불가능
- 점유보조자를 상대로 물권적청구권 → 가능 / 불가능

- 토지소유자가 무단건축 건물 소유자에게 → 철거 / 퇴거
- 토지소유자가 무단건축 건물 매수인에게 → 철거 / 퇴거
- 토지소유자가 무단건축 건물 임차인에게 → 철거 / 퇴거

# 부동산 물권변동

**법률행위로 인한 물권변동**

- 원칙 — 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 예외 —

**법률규정에 의한 물권취득**

- 원칙 — 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 예외 —

**등기제도 없는 물권** — (  /  /  )

- 공유지분 포기로 인한 물권변동 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 공유물 분할 협의에 의한 물권변동 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 공유물 분할 판결에 의한 물권변동 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 이전등기를 명하는 판결에 의한 물권변동 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 건물 신축, 멸실, 구분소유권 성립 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- 용익물권 기간만료, 담보물권 채권소멸 → 등기 ( 필요 / 불필요 )
- ( 상속 / 포괄유증 / 합병 ) 에 의한 물권변동 → 등기 불필요
- ( 공경매 / 사경매 ) 에 의한 물권변동 → 등기 불필요

# 미등기 전매의 경우 법률관계

**중간생략등기의 효력**

- 원칙적 ( 유효 / 무효 ) — 전원합의 ( 필요 / 불필요 )
- 예외적 ( 유효 / 무효 ) — 경우

**최종매수인의 등기청구**

- 전원합의 ( O / X ) — 중간매수인 대위하여 최초매도인에게 청구
- 전원합의 ( O / X ) — 최초매도인에게 직접등기청구

- 매수인의 등기청구권 양도에 매도인 동의 → 필요 / 불필요
- 대금 지급받지 못한 최초매도인의 등기이전 → 거절 ( 가능 / 불가능 )

**매수인의 등기청구권**

- 매수인이 점유 사용 O — 등기청구권 소멸시효 진행 ( O / X )
- 매수인이 점유 사용 X — 등기청구권 ( 즉시소멸 / 소멸시효 진행 )
- 매수인으로부터 전득한 자가 점유 O → 소멸시효 진행 ( O / X )

매도인은 미등기 매수인에게 물권적청구권 → ( 가능 / 불가능 )

# 등기청구권

## 등기청구권 성질

- 매수인의 매도인에 대한 등기청구권 → 물권적 / 채권적
- 점유취득시효완성자의 등기청구권 → 물권적 / 채권적
- 매매계약 해제된 경우 매도인의 말소등기청구권 → 물권적 / 채권적
- 명의신탁자의 수탁자에 대한 등기청구권 → 물권적 / 채권적
- 변제완료한 양도담보설정자의 말소등기청구권 → 물권적 / 채권적
- 진정명의 회복을 원인으로 한 이전등기청구권 → 물권적 / 채권적

## 무효저당권 등기 말소

- 현재 소유자의 말소등기청구 → 물권적 / 채권적
- 소유권 상실한 저당권설정자의 말소등기청구 → 물권적 / 채권적

## 등기청구권의 소멸시효

- 물권적 등기청구권 소멸시효 적용 → O / X
- 채권적 등기청구권 소멸시효 적용 → O / X

## 등기청구권 양도

- 매수인의 등기청구권 양도 → 동의 ( 필요 / 불필요 )
- 점유취득시효 완성자의 등기청구권 양도 → 동의 ( 필요 / 불필요 )

# 등기의 효력

## 실체관계에 부합하는 등기

- 말소등기 대신 진정명의 회복 이전등기 → 가능 / 불가능
- 건물 매수인 명의로 소유권 보존등기 → 유효 / 무효
- 건물 완성 전에 한 소유권 보존등기 → 유효 / 무효
- 기간 개시 전에 한 전세권 설정등기 → 유효 / 무효
- 이해관계인 ( 있는 / 없는 ) 경우 무효등기 유용 → 가능
- 멸실 건물 등기를 신축 건물 등기로 유용 → 가능 / 불가능

## 등기의 추정력

- 등기가 원인 없이 말소 된 경우 → 권리소멸 추정 ( O / X )
- 등기의 추정력 주장
  - 제3자에게 ( 가능 / 불가능 )
  - 전소유자에게 ( 가능 / 불가능 )
- 등기명의인 주장이 부인 된 경우 → 추정력 ( 유지 / 소멸 )
- 근저당권 설정등기
  - 채권의 존재 추정 ( O / X )
  - 계약의 존재 추정 ( O / X )
- 사망자로부터 이전등기
  - 원칙적 추정력 부정
  - (  ) 있으면 인정

# 가등기, 혼동

## 가등기

- 본등기 전
  - 추정력 → 인정 / 부정
  - 물권적청구권 → 인정 / 부정
  - 가등기 양도 → 가능 / 불가능
- 본등기 후
  - 순위비교 기준 → 가등기 / 본등기
  - 물권변동 시기 → 가등기 / 본등기
- 본등기청구 → ( 가등기 당시 / 가등기 후 변경 된 ) 소유자에게

## 혼동

- 지상권 + 소유권 → 지상권 소멸 ( O / X )
- 저당권의 목적인 지상권 + 소유권 → 지상권 소멸 ( O / X )
- ① 甲저당권, ② 乙저당권 → 甲소유권 취득 → 甲저당권 소멸 ( O / X )
- ① 甲저당권, ② 乙저당권 → 乙소유권 취득 → 乙저당권 소멸 ( O / X )
- ① 甲임차권, ② 乙저당권 → 甲소유권 취득 → 임차권 소멸 ( O / X )
- ① 甲임차권, ② 乙저당권 → 甲경매로 소유 → 임차권 소멸 ( O / X )
- 점유권 + 소유권 → 점유권 소멸 ( O / X )
- 가등기 권리자가 별도 원인으로 등기 → 본등기청구권 소멸 ( O / X )

# 자주점유 타주점유

| | |
|---|---|
| 자주점유 개념 | 소유를 하려는 의사로 / 소유권이 있다고 믿고서 |
| 자주점유 판단 | 점유자의 의사로 판단 / 점유 권원 성질로 판단 |
| 권원이 분명치 않은 경우 | ( 자주 / 타주 ) 추정 |
| 악의의 무단점유로 입증된 경우 | 자주 / 타주 |
| 스스로 자주를 입증하지 못하는 점유 | 자주 / 타주 |
| 명의수탁자 , 분묘기지권자 | 자주 / 타주 |
| 계약형 명의신탁의 신탁자의 점유 | 자주 / 타주 |
| 공유자 ( 자기지분 / 타인 지분 ) 범위에서 | 자주 |
| 매매 계약 후 ( 매도인 / 매수인 )의 점유 | 자주 |
| 매매가 무효임을 ( 알고 / 모르고 ) 매수한 자 | 자주 |
| 인접토지를 침범하여 점유하는 경우 | 자주 / 타주 |
| 상당한 수준을 초과하여 인접지 침범 | 자주 / 타주 |
| 타주점유자로부터 ( 매수 / 상속 ) 한 자의 점유 | 자주 |
| 점유자가 소제기하여 점유자 패소 | 자주추정 / 타주전환 |
| 소유자가 소제기하여 점유자 패소 | 자주추정 / 타주전환 |
| 본권의 소 패소하면 타주로 전환 | 소제기시 / 판결확정시 |
| 본권의 소 패소하면 악의로 전환 | 소제기시 / 판결확정시 |

# 점유자와 회복자의 관계

## 과실

- 선의 점유자 — 과실 ( 취득 / 반환 )
- 악의 점유자 — 과실 ( 취득 / 반환 )

## 멸실훼손 손해배상

- 선의 자주 — 모든 손해 배상 / 현존이익 한도 내에서 배상
- 선의 타주 — 모든 손해 배상 / 현존이익 한도 내에서 배상
- 악의 점유자 — 모든 손해 배상 / 현존이익 한도 내에서 배상

## 비용상환청구권

- 필요비 — (  )하면 통상 필요비 청구 불가능
- 유익비 — 가액증가가 현존하는 경우 행사가능
  - 지출액 ( 또는 / 과 함께 ) 증가액 청구
  - ( 회복자 / 점유자 ) 의 선택에 따라
  - 회복자는 법원에 상환기간 허여 신청 가능

악의 점유자의 비용상환청구 → 가능 / 불가능

비용청구 시점 — 지출 즉시 / 점유를 반환할 때

# 점유권 종합

## 관념적 점유

- 간접점유자 → 점유권 / 점유보호청구권 / 자력구제권
- 점유보조자 → 점유권 / 점유보호청구권 / 자력구제권

## 점유의 승계

- 타주점유자로부터 ( 매수한 / 상속 받은 ) 자 → 자기점유만 주장 가능
- 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우 → 하자 승계 ( O / X )

## 점유의 추정력

- 태양의 추정 → ( 자주 / 평온 / 공연 / 선의 / 무과실 ) 추정
- 계속의 추정 → 점유는 ( 계속된 / 단절된 ) 것으로 추정
- 권리적법 추정 → ( 부동산 / 동산 ) 점유자를 권리자로 추정

## 점유물반환청구권

- 점유를 ( 침탈 당한 / 스스로 이전한 ) 경우 → 불가능
- ( 선의 / 악의 )의 ( 포괄 / 특별 )승계인에게 → 불가능
- ( 제척기간 / 소멸시효 ) 1년이 경과한 경우 → 불가능
- 소송 외의 방법으로 행사 → 불가능